

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס

פ/25/2341

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – סכום ההשתתפות בהוצאות התקציב של מועצה דתית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 11א בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11א –

(1) בכותרת השוליים, המילה "הרגיל" – תימחק ;

(2) בסעיף קטן (ב), המילה "הרגיל" – תימחק ;

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאת התקציב של כלל המועצות בשנת כספים מסוימת יהיה בשיעור של 75% מהוצאות התקציב של כלל המועצות באותה שנת כספים, וסכום ההשתתפות של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של מועצה שבתחום שיפוטה יהיה בשיעור של 25% מהוצאות התקציב של אותה מועצה באותה שנת כספים ;

2. תיקון סעיף 11ב בסעיף 11ב לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "שינוי סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציבה של מועצה" ;

(2) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא :

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 130 ; התשע"ז, עמ' 29.

"(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), השר, שר הפנים ושר האוצר (להלן – השרים) רשאים לשנות את סכום ההשתתפות של רשות מקומית מסוימת בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, על פי אמות מידה שוויוניות שייקבעו לגבי כל שנת כספים, בין היתר, בהתחשב באלה:

- (1) מספר התושבים שלהם המועצה נותנת שירותים;
 - (2) שיעור השתתפות הרשות המקומית בתקציב המועצה מביצוע התקציב הרגיל הכולל של הרשות המקומית;
 - (3) שיעור מענק איזון שמקבלת הרשות המקומית מסך כל הכנסות הרשות ממשרד הפנים לפי חוק תקציב שנתי;
 - (4) המעמד החברתי-כלכלי של הרשות המקומית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; לעניין זה, "פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" – הנתונים המופיעים בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידועים ב-31 בדצמבר בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה נעשה השינוי;
 - (5) מאפייניה הייחודיים של עיר הבירה.
- (ב) החלטת השרים לשנות את סכום ההשתתפות של רשות מקומית כאמור בסעיף קטן (א) תהיה בכפוף לכללים אלה:

- (1) השינוי לא יביא לחריגה מסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות באותה שנת כספים כאמור בסעיף 11א;
 - (2) השינוי לא יביא לשינוי סכום ההשתתפות הכולל המתקבל מחיבור סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של מועצה עם סכום ההשתתפות של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של אותה מועצה;
 - (3) השרים יהיו רשאים להגדיל או להפחית את סכום ההשתתפות של רשות מקומית בשיעור שלא יעלה על 5% מהוצאות התקציב ביחס למועצה שבתחום שיפוטה; "
- (3) סעיף קטן (ד) – בטל.

החלפת סעיף 11ג 3. במקום סעיף 11ג לחוק העיקרי יבוא:

11ג. (א) 100 ימים לפני תחילת שנת הכספים, יודיע
ההשתתפות של
הרשות המקומית
השר או מי שהסמיכו לכך לכל ראש רשות מקומית
על אומדן לסכום ההשתתפות שיחול לגבי אותה
רשות מקומית בהוצאות התקציב של המועצה
שבתחום שיפוטה; 45 ימים לפני תחילת שנת
הכספים או 45 ימים לאחר מועד הגשת הצעת חוק
התקציב לאותה שנת כספים, לפי המאוחר, יודיע
השר כאמור לכל ראש רשות מקומית ולכל ראש
מועצה על סכומי ההשתתפות שנקבעו לגבי
המועצה והרשות המקומית.

(ב) השר יפרסם ברשומות את סכומי
ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של
כל מועצה וכן את סכומי ההשתתפות של כל רשות
מקומית בהוצאות התקציב של מועצה שבתחום
שיפוטה.

תיקון סעיף 11ד 4. בסעיף 11ד לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "הרגיל או המיוחד" – יימחקו.

תיקון סעיף 11ה 5. בסעיף 11ה לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בהגדרה "יחס השתתפות רגיל", בכל מקום, המילה "רגיל"
והמילה "הרגיל" – יימחקו;

(ב) ההגדרה "יחס השתתפות מיוחד" – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), המילים "הרגיל או המיוחד" והמילים "הרגיל או
יחס ההשתתפות המיוחד, לפי העניין" – יימחקו;

(ב) בפסקה (2), אחרי "11ב(א)" יבוא "ו-(ב)", והמילים "הרגיל או
המיוחד" והמילים "הרגיל או יחס ההשתתפות המיוחד, לפי העניין" –
יימחקו.

תיקון סעיף 11ו 6. בסעיף 11ו לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א)(1), המילים "הרגיל או המיוחד" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "11ב(א)" יבוא "ו-(ב)", והמילים "הרגיל או יחס
ההשתתפות המיוחד, לפי העניין" – יימחקו.

תיקון סעיף 11ח 7. בסעיף 11ח לחוק העיקרי, המילים "הרגיל או המיוחד" – יימחקו.

דברי הסבר

סעיף 11א לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, קובע הוראות לעניין סכום ההשתתפות של הממשלה ושל רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה דתית. לפי הסעיף, סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כל מועצה דתית יהיה הסכום שיתקבל מחלוקת סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כלל המועצות ביניהן, על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו השר לשירותי דת, שר הפנים ושר האוצר.

סכום ההשתתפות של רשות מקומית בהוצאות תקציב של מועצה יהיה שווה לסכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של כל מועצה כאמור, כשהוא מוכפל ב-1.5. לפי חישוב זה סכום ההשתתפות הרגיל בהוצאות התקציב של מועצה נחלק כך: ב-60% נושאת הרשות המקומית וב-40% – המדינה.

סעיף 1(3) – מועצות דתיות רבות, ובייחוד אלה שנמצאות ברשויות מקומיות במדרג חברתי-כלכלי נמוך, מתקשות לספק את שירותי הדת לתושבי הרשות המקומית. כדי לקבוע חלוקה שוויונית יותר של שיעורי ההשתתפות בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות בין הרשויות המקומיות ובין הממשלה, מוצע לקבוע שיעור השתתפות קבוע, שככלל אינו משתנה כל שנה. סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות יהיה 75%, וסכום ההשתתפות הרשות המקומית שבתחומה נמצאת המועצה הדתית יהיה 25%.

סעיף 2 – כדי לאפשר גמישות מסוימת בהקצאת הכספים, מוצע להסמיך את השר לשירותי דת, שר הפנים ושר האוצר לשנות באופן מוגבל את שיעור ההשתתפות של הרשויות המקומיות בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות. שינוי זה ייעשה על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו השרים לגבי כל שנת כספים, והוא לא יעלה על 5% מהוצאות התקציב של רשות מקומית לגבי מועצה דתית שבתחום שיפוטתה.

סעיף 3 – כדי שרשויות מקומיות יוכלו להתכונן ולתכנן את תקציבן מראש, מוצע לקבוע ש-100 ימים לפני תחילת כל שנת כספים, ראש רשות מקומית יקבל ממשרד לשירותי דת אומדן לסכום ההשתתפות שיחול על אותה רשות מקומית בהוצאות התקציב של המועצה הדתית שבתחום שיפוטתה. כמו כן, 45 ימים לפני תחילת שנת הכספים או לאחר מועד הגשת חוק התקציב לאותה שנת כספים, לפי המאוחר, כל ראש רשות מקומית וראש מועצה דתית יקבלו הודעה על סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה הדתית.

סעיפים 1(1) ו-2(1) עד 6 – נוכח החלוקה הקבועה המוצעת של שיעורי ההשתתפות של רשויות מקומיות ושל הממשלה, לא יהיה צורך בהבחנה בין שיעורי השתתפות שונים כפי שהיה עד כה – שיעור ההשתתפות הרגיל ושיעור ההשתתפות המיוחד. לכן, מוצע לבטל הבחנה זו בסעיפים שבהם היא מוזכרת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)